

MÓDULO 2 DE 7

Fideicomiso al costo

La estructura legal más usada en Argentina para desarrollos inmobiliarios: cómo funciona, quiénes son las partes, y cuáles son sus ventajas y riesgos reales.

Qué es y por qué es tan usado en Argentina

El fideicomiso es un vehículo legal, regulado por el Código Civil y Comercial, donde una persona (el fiduciante) transfiere bienes a otra (el fiduciario) para que los administre en beneficio de terceros (los beneficiarios), según un contrato y por un plazo determinado. Aplicado a un desarrollo inmobiliario, el fideicomiso al costo significa que un grupo de inversores financia colectivamente la construcción, pagando el costo real de la obra a medida que avanza, sin el margen de ganancia adicional que suma un desarrollador tradicional que vende terminado.

POR QUÉ DOMINA EL MERCADO ARGENTINO

El fideicomiso surgió en la Argentina, en buena medida, como respuesta a los períodos de alta inflación: permite trasladar el aumento real de los costos de construcción a los inversores de forma transparente, en vez de que el desarrollador absorba (o intente adivinar) esos aumentos de antemano.

Las partes del fideicomiso

PARTE	ROL
Fiduciante	El desarrollador o empresa que impulsa el proyecto y aporta el terreno u otros activos iniciales
Fiduciario	La entidad (banco, empresa fiduciaria o persona) que administra los fondos y decide los desembolsos según el avance de obra
Fideicomisarios / beneficiarios	Los inversores que aportan los fondos y recibirán las unidades terminadas
Constructora	La empresa contratada por el fideicomiso para ejecutar la obra

Los fondos que aportan los inversores van a una cuenta del fideicomiso, separada patrimonialmente del desarrollador. El fiduciario paga a la constructora y a los proveedores según el avance real de la obra, y recién al finalizar el proyecto se escrituran las unidades a nombre de cada fideicomisario.

Ventajas del fideicomiso al costo

- ◆ **Patrimonio separado:** el proyecto no responde por las deudas personales del desarrollador ni del fiduciario — es un activo aislado que protege la continuidad de la obra ante contingencias de las partes.
 - ◆ **Transparencia en el ajuste de costos:** al pagarse al costo real (ajustado por el índice CAC, que vas a ver en el próximo módulo), el inversor sabe que no está financiando un margen oculto de ganancia adicional.
 - ◆ **Gobernanza profesional:** el fiduciario, en teoría independiente, separa la administración de los fondos de las decisiones de obra, dando una capa adicional de control.
 - ◆ **Flexibilidad:** permite estructurar aportes en pesos ajustados por CAC o directamente en dólares, según lo que defina el proyecto.
-

Riesgos a tener en cuenta

- ◆ **Cuotas que suben más de lo esperado:** como el ajuste se hace sobre el costo real de la construcción, en contextos de alta inflación las cuotas pueden crecer de forma significativa a lo largo de la obra.
- ◆ **Dependencia de la solidez del desarrollador:** aunque el patrimonio esté separado, si el desarrollador tiene poca experiencia o poco respaldo financiero, el proyecto puede sufrir demoras o directamente frenarse.
- ◆ **Falta de fondos por incumplimiento de otros inversores:** si una parte significativa de los fideicomisarios deja de aportar sus cuotas, la obra puede atrasarse independientemente de la solvencia del desarrollador.
- ◆ **Complejidad impositiva:** el tratamiento fiscal varía según cómo esté armado el fideicomiso y en qué momento se reciben las unidades — siempre requiere asesoramiento contable específico.

EL PRINCIPAL RIESGO REAL

El fideicomiso protege el patrimonio del proyecto, pero no elimina el riesgo de una mala estimación de costos o de un desarrollador con poca experiencia. Verificar los antecedentes del desarrollador es una parte central de vender pozo con responsabilidad — lo vas a ver en el Módulo 7.

Lo que te llevás de este módulo

- ◆ El fideicomiso al costo es la estructura dominante para desarrollos en Argentina: los inversores financian colectivamente la obra pagando el costo real, sin margen oculto adicional.
- ◆ Las partes son fiduciante (desarrollador), fiduciario (administrador de fondos), fideicomisarios (inversores) y constructora.
- ◆ Su principal ventaja es el patrimonio separado y la transparencia del ajuste de costos; su principal riesgo es que las cuotas pueden crecer más de lo esperado y que depende de la solidez del desarrollador.
- ◆ El tratamiento impositivo del fideicomiso es complejo y varía caso por caso — siempre corresponde asesoramiento contable específico para cada inversor.

PRÓXIMO MÓDULO

Módulo 3 — SA y SRL: en qué se diferencian del fideicomiso como vehículo de desarrollo, y cuándo (si alguna vez) conviene usarlas en lugar del fideicomiso.

EJERCICIO PRÁCTICO

Si tenés un desarrollo en cartera armado como fideicomiso, identificá quién es el fiduciario y cómo se comunica el avance de obra a los inversores. Si no tenés uno a mano, escribí las tres preguntas que le harías a un desarrollador antes de comercializar su proyecto.

Alliance Real System

